

1500379-33.2021.8.26.0323

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3023262/2021 - 02º D.P. LORENA, 16840531 - 02º D.P. LORENA, 16840532 - 02º D.P. LORENA, 16841205 - 02º D.P. LORENA, 16841225 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Epiácio Santiago, 99, Centro, Lorena - SP - cep 12600-530

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500379-33.2021.8.26.0323

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3023262/2021 - 02º D.P. LORENA, 16840531 - 02º D.P. LORENA, 16840532 - 02º D.P. LORENA, 16841205 - 02º D.P. LORENA, 16841225 - 02º D.P. LORENA, 467/2020/212 - 02º D.P. LORENA, 917/2020/204 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Advogado(a):

ANGELO GABRIEL ENGRACIO MARCAL DA SILVA

Edu Alves Scardovelli Pereira OAB 187678/SP

Artigo da Denúncia:

Artigo 28 da Lei nº 11.343/06

Aos 25 de março de 2022, às 17:00h, na sala de audiências da Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Lorena, Comarca de Lorena/ SP, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Daniel Otero Pereira da Costa, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD.

Promotor de Justiça, DR. RAPHAEL BARBOSA BRAGA, o autor do fato ANGELO GABRIEL

ENGRACIO MARÇAL DA SILVA, seu defensor DR. EDU ALVES SCARDOVELLI PEREIRA, OAB

187678/SP, além das testemunhas de acusação, PM MURILLO GOMES DE SIQUEIRA E CARLOS ALBERTO DAS CHAGAS.

Antes de dar início à audiência, foi realizada a entrevista do autor do fato com a defesa, em reunião virtual apartada e sigilosa. O MM. Juiz informou às partes que a audiência seria gravada pelo "Microsoft Teams". Ato contínuo, as partes

apresentaram documentos de identificação, para serem devidamente qualificadas no sistema, bem como foram cientificadas que deveriam manter a incomunicabilidade durante todo o ato.

Iniciados os trabalhos, foi dada a palavra ao procurador do autor do fato para apresentar a defesa prévia de forma oral: "MM. Juiz, o Sr. Ângelo Gabriel é inocente. O mesmo alega que foi preso em 2019 e solto em setembro 2020 sendo que o delito do presente feito ocorreu em julho 2020. Assim sendo, o réu não poderia ter cometido o crime apontado no presente feito. Para averiguar a veracidade do quanto alegado, requeiro a análise dos autos 1500762-24.2020.8.26.0621. Nada mais."

Em seguida, o DD Promotor de Justiça assim manifestou-se: "MM Juiz, em que pese a alegação da defesa, o autor do fato foi ouvido na sede policial no dia 14 de julho de 2020, conforme fica comprovado às fls. 08 dos autos. Nada mais."

Pelo MM. Juiz foi deliberado o quanto segue: "Nos autos apontados pela ilustre defesa observa-se que o autor do fato foi preso em 26 de setembro de 2020, portanto, dois meses após os fatos que está sendo julgado. Assim sendo, afastada a matéria suscitada, recebo a denúncia, diante dos elementos colhidos na fase policial, sobretudo as declarações dos policiais militares de fls. 06/07, o laudo químico-toxicológico de fls 17/19".

Pelo MM. Juiz foi colhido o depoimento da testemunha PM MURILLO GOMES DE SIQUEIRA, observando a prescrição do artigo 203 do C.P.P. Pelo representante do Ministério Público foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM CARLOS ALBERTO DAS CHAGAS, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Ao final, o réu foi interrogado, mas antes, o Meritíssimo Juiz de Direito fez a observação do direito de permanecer calado, sem prejuízo de sua defesa.

Ato contínuo o MM. Juiz assim determinou: "Não havendo provas outras a serem produzidas, declaro encerrada a instrução do feito e determino que se passe aos DEBATES ORAIS".

Após, pelo método de gravação audiovisual, o digno representante do Ministério Público, bem como o Ilustre Defensor, apresentaram seus debates oralmente.

A seguir, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado o quanto segue: "Recebo os debates produzidos pelas partes. Mais a mais, PASSO AO JULGAMENTO DO FEITO, cuja sentença segue reduzida a termo. A ação penal é procedente a materialidade está delineada pelo teor do laudo químico-toxicológico de fls. 17/19. A prova de autoria é inconteste a medida que a confissão do acusado foi devidamente corroborada pelo depoimento do policial militar que hoje depôs, o qual confirmou que durante o patrulhamento de rotina, abordou o acusado, sendo encontrado na posse deste 03 (três) porções de maconha. Assim sendo, a condenação é de rigor. Com relação à medida, à luz dos antecedentes de Ângelo Gabriel, tal como aponta a certidão de fls. 38/39, hei por bem fixar a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de seis meses. Isto posto JULGO PROCEDENTE a ação penal, assim o fazendo para condenar ÂNGELO GABRIEL ENGRACIO MARÇAL DA SILVA por violação ao tipo penal previsto no artigo 28, 'caput', da Lei nº 11.343/06, a uma pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses. Oficie-se para a imediata destruição das drogas apreendidas. Arbitro os honorários ao nobre defensor dativo que atuou neste feito em 100%, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB. Determino, ainda a restituição do dinheiro apreendido em favor do réu, expedindo-se o necessário. Sem custas. Sucumbência na forma da lei. Oportunamente arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Saem os presentes intimados da sentença supra. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA".

Prolatada a sentença, pelo réu, seu defensor e pelo representante do Ministério Público foi dito que não desejavam recorrer da sentença e renunciavam o direito de dela recorrer. Após, pelo Juiz foi dito: "Certifique-se o trânsito em julgado e cumpra-se o quanto disposto na sentença supra."

Determinou o MM. Juiz ficasse consignado que as partes e advogados presentes estão cientes de que o mesmo será assinado digitalmente apenas pelo Magistrado. Fica consignado que o(s) depoimento(s) e/ou o(s) interrogatório(s) foi(ram) registrado(s) pelo sistema "Microsoft Teams" e ficará(ão) à disposição das partes em pasta devidamente identificada no "OneDrive", cujo link será enviado imediatamente (item 12 do Comunicado CG n 284/2020. Por fim, não solicitada (artigo

154 das N.S.C.G.J.), cópia deste termo de audiência não foi impressa, assinada fisicamente e entregue às partes. NADA MAIS. Para constar, lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Darcy Williams de Freitas Elisiário, digitei.
MM. Juiz(a): (assinado digitalmente)